

1501029-98.2018.8.26.0642
Classe: Crimes Ambientais
Assunto: Crimes contra a Flora
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 20/07/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501029-98.2018.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501029-98.2018.8.26.0642
Classe - Assunto:
Crimes Ambientais - Crimes contra a Flora
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria - 2074849/2018 - DEL.POL.UBATUBA, 1842609 - DEL.POL.UBATUBA, 2074849 - DEL.POL.UBATUBA, 2074849 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VALDEMAR DOS SANTOS JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

VALDEMAR DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 38, 38-A e 48, todos da Lei nº 9.605/98.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no mês de agosto de 2018, na Estrada da Casanga, s/nº, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado danificou vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração e floresta considerada de preservação permanente, bem como dificultou a regeneração natural da vegetação.

Boletim de Ocorrência Ambiental e Auto de Infração a fls. 03/11.

Laudo pericial acostado a fls. 18/21.

A denúncia foi recebida no dia 18 de dezembro de 2018 (fls. 45).

Em audiência, foi apresentada proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, a qual foi prontamente aceita pelo acusado, e consequentemente, homologada (fls. 80/81).

Ocorre que o réu não comprovou o cumprimento das condições impostas, de modo que o referido benefício foi revogado (fls. 110).

Defesa escrita a fls. 137/138.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 143).

Em audiência, foram ouvidas três testemunhas, bem como o acusado foi interrogado (fls. 196/197 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pugnou pela procedência parcial da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 192/195).

A Defesa, por sua vez, sustentou a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, ou subsidiariamente, alegando insuficiência probatória, postulou pela improcedência da ação com a consequente absolvição do réu (fls. 224/238).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas. Senão vejamos.

Por primeiro, afasto o pleito de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva formulado pela Defesa.

Isso porque, a pena cominada para o crime previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98, é de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, cuja prescrição, considerando a máxima prevista, ocorreria em 04 (quatro) anos (cf. artigo 109, inciso V, do Código Penal).

No presente caso, verifico que o delito foi cometido em agosto de 2018, ao passo que a denúncia foi oferecida no dia 04 de dezembro de 2018 (fls. 39/41), e recebida em 18 de dezembro de 2018 (fls. 45), o que correspondeu ao primeiro e, in casu, último marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Logo, constato que, entre o recebimento da denúncia e a presente data, não transcorreu o lapso temporal de quatro anos, eis que a prescrição da pretensão punitiva somente se consumaria no dia 19 de dezembro de 2022, razão pela qual o pedido formulado pela Defesa não merece prosperar.

Isto posto, verifico que na fase inquisitorial o acusado negou a supressão da vegetação e mencionou que construiu um barraco de madeira no local para fins de moradia, tendo sido autuado pelos policiais. Indicou, ainda, que nas proximidades do terreno há um curso d'água (fls. 33).

Em Juízo, VALDEMAR afirmou que quando adentrou na área a mesma já havia sido desmatada. Registrou que tão somente erigiu um rancho visando residir no local, e mencionou que após celebrar um acordo com o órgão ambiental não fez mais qualquer intervenção na área. Por fim, citou que labora como artesão e que não possui antecedentes criminais.

Cumpra consignar que a confissão judicial, ainda que parcial, constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância.

No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor, pois é cediço que “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, São Paulo, pág. 469).

Nesse sentido:

“Crime ambiental. Dano à Unidade de Conservação (art. 40, 'caput', da Lei nº 9.605/98). Desmatamento de área de proteção ambiental para construção de moradia. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares Ambientais. Confissão em Juízo, ademais. Princípio da insignificância. Hipótese excludente não prevista em lei. Não incidência do Código Florestal. Novatio legis in melius. Inocorrência. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado. Necessidade de alteração da modalidade de pena substitutiva imposta. Inadequação da pena restritiva de direitos fixada pela origem. Apelo ministerial provido, e improvido o da defesa.” (TJSP - Apelação 0000622-69.2011.8.26.0495, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Luis Soares de Mello, j. 04/11/2014).

“CRIME AMBIENTAL - confissão do apelante no IP e em Juízo - conexão com o restante da prova produzida - atipicidade por ausência de dano afastada, estudo sobre a planta que se mostrou insuficiente para afastar a prova acusatória - ignorância não apontada, por ser pessoa com contato social geral - penas bem dosadas - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP - Apelação 0003199-80.2007.8.26.0294, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalcante, j. 31/05/2011).

Não obstante a confissão parcial exarada pelo acusado, noto que o Policial Militar Cabo Caio relatou que, na data dos fatos, efetuava patrulhamento pelo local quando constatou o bosqueamento e corte de árvores no imóvel ocupado pelo acusado, tendo ainda sido observado que VALDEMAR iniciava uma construção no local. Ressaltou que a degradação ambiental se deu em área de preservação permanente, bem como, que naquela ocasião o réu lhe disse que utilizaria a área para fins de moradia. Destacou, ainda, que VALDEMAR descumpriu posteriormente o embargo administrativo.

O Policial Militar Gilmar Alves dos Santos mencionou não se recordar precisamente dos fatos em razão do lapso temporal, mas ratificou os termos de suas declarações prestadas perante autoridade policial e confirmou como sendo sua a assinatura de fls. 11. Registrou, ainda, que às margens da Estrada da Casanga existem algumas edificações.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para

desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

"Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98). Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inócurrenente. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido." (TJSP - Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luis Soares de Mello, j. 26/01/2016).

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada." (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

O Sr. Marcionelio Alves de Lima foi ouvido como informante em razão da amizade que nutre pelo réu, declarou que nas proximidades do local dos fatos existem ocupações, bem como, frisou que a área em questão estava desprovida de vegetação quando VALDEMAR se apoderou do terreno visando estabelecer moradia. Afirmou que após a autuação houve a recuperação da vegetação, que não houve ampliação do desmatamento, a informou que próximo do barraco existe um curso d'água.

Desse modo, analisando o conjunto probatório amalhado nos autos, em especial, o Boletim de Ocorrência Ambiental e o Auto de Infração de fls. 03/11, a confissão parcial perpetrada pelo acusado nas duas fases da persecução penal, os depoimentos dos policiais militares colhidos em Juízo, bem como o laudo pericial acostado a fls. 18/21, o qual apontou claramente que houve degradação ambiental consistente em desmatamento mediante supressão de vegetação e construção de um rancho de madeira, em área de preservação permanente (faixa marginal de curso d'água de largura menor que dez metros), tendo sido atingida vegetação nativa secundária do bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, entendo ter restado inequívoca a demonstração da materialidade e autoria do delito pelo acusado.

Nesse diapasão, entendo que não há que se falar absorção do delito previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, eis que os crimes ambientais em questão são autônomos, sendo, por conseguinte, inaplicável a consunção, a qual, como é notoriamente sabido, ocorre quando um fato definido como crime atua como fase de preparação ou de execução de outro crime mais grave, ficando, portanto, absorvido por este.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo

justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal.
2. Na segunda fase da fixação da pena, noto a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo certo, todavia, que mantenho a pena em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98; em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com relação ao delito previsto no artigo 48 da referida lei.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal e poderá recorrer em liberdade quanto ao presente processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VALDEMAR DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38 da Lei nº 9.605/98; ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Os crimes foram cometidos em concurso material, de sorte a aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.

Considerando-se que o réu atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente na presente data, a ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções.

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor da defensora nomeada, de acordo com os atos praticados (fls. 158).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 14 de julho de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA